

METAS DA SEMANA 17

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 17				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
113	Trabalho	Introdução, Fontes e Princípios	Pág. 3	
		-		
		Sujeitos do Direito do Trabalho	Pág. 11	
114	Seguridade Social	Seguridade Social e Princípios do RPGS	Pág. 25	
115	Seguridade Social	Temas Gerais: Dependentes, Carência e Período de Graça	Pág. 37	
116	Empresarial	Propriedade Industrial	Pág. 53	
117	Trabalho	Contrato Individual de Trabalho	Pág. 65	
118	Trabalho	Salário e Remuneração	Pág. 76	
119	Revisão	Revisão de Direito Processual do Trabalho	Pág. 99	

META 113

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Direito do trabalho. Conceito. Fontes: classificação, hierarquia e solução de conflitos. Princípios do direito do trabalho.

Na PF: Definição, natureza, conteúdo, fontes, interpretação e princípios do direito do trabalho. 2 Direito constitucional dos trabalhadores (art. 7º da Constituição Federal e aplicação ao servidor público).

Na PFN: 1. Conceito. Fontes: classificação, hierarquia e solução de conflitos. Princípios do direito do trabalho.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos da [Constituição Federal](#): art. 6º a 11
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO
ASSUNTO	1 DIREITO DO TRABALHO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Fontes do Direito do Trabalho:

- **Materiais:** São prévias ao surgimento das normas. São os fatos da sociedade que irão gerar regras jurídicas. Não são fontes obrigatórias. Exemplos: greves, movimentos sociais organizados, lutas de classe.
- **Formais:** São consideradas a exteriorização das fontes materiais, sendo dotadas de generalidade, abstração, impessoalidade e imperatividade. Dividem-se em **fontes autônomas e fontes heterônomas**.

FONTES AUTÔNOMAS	FONTES HETERÔNOMAS
Elaboradas pelas partes sem a interferência de um agente externo. Exemplos: Acordos e convenções coletivas do trabalho, contrato coletivo de trabalho, usos e costumes e regimento interno da empresa, quando bilateral.	Elaboradas pelo Estado. Exemplos: Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, decreto, sentença normativa, súmulas vinculantes, súmulas do TST e laudo arbitral.

- Não há hierarquia de fontes formais, porque prevalece a norma mais favorável no Direito do Trabalho, contudo, a Reforma Trabalhista alterou a redação do art. 620 da CLT para prever que o acordo coletivo de trabalho **sempre** prevalecerá sobre a convenção coletiva de trabalho, ou seja, não se aplica o princípio da norma mais favorável quando estes institutos estiverem em conflito.
- No caso de conflito entre instrumento coletivo de trabalho e a lei, por determinação do art. 611-A da CLT, o primeiro prevalece sobre a legislação, podendo inclusive prever condições prejudiciais ao trabalhador nas hipóteses previstas pelo dispositivo.
- Existem três teorias para solucionar os demais conflitos entre as fontes formais do Direito do Trabalho:

CONGLOBAMENTO	ACUMULAÇÃO	CONGLOBAMENTO MITIGADO
---------------	------------	------------------------

Toma-se a norma mais favorável a partir do confronto em bloco das normas objeto de comparação, isto é, busca-se o conjunto normativo mais favorável.	Seleciona-se, em cada uma das normas comparadas, os dispositivos mais favoráveis ao trabalhador.	Extrai-se a norma aplicável a partir de comparação parcial entre grupos homogêneos de matérias, de uma e de outra norma.
--	--	--

- O princípio da norma mais favorável ao trabalhador encontra limites nas normas proibitivas oriundas do Estado (normas cogentes).

b) Princípios do Direito do Trabalho:

PROTETIVO	• In dubio pro operário: Se uma determinada regra permite duas ou mais interpretações, estará o intérprete vinculado à escolha daquela que se mostre mais favorável ao empregado. • Norma mais benéfica: Havendo mais de uma norma aplicável ao caso, deve-se optar por aquela que seja mais favorável ao trabalhador. • Condição mais benéfica (Súmulas n. 51 e 288 do TST): As condições mais benéficas previstas no contrato de trabalho ou no regulamento de empresa deverão prevalecer diante da edição de normas que estabeleçam patamar protetivo menos benéfico ao empregado.
IMPERATIVIDADE	Os direitos trabalhistas são, em regra, irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis. Dado o caráter de imperatividade das normas trabalhistas, estas são, em regra, de ordem pública.

PRIMAZIA DA REALIDADE	No direito do trabalho, prevalecem os acontecimentos fáticos provados no processo sobre a forma ou documento produzido pelas partes.
INALTERABILIDADE CONTRATUAL LESIVA	Em regra, vedadas as alterações do contrato de trabalho que tragam prejuízo ao empregado. Ao contrário, as alterações favoráveis ao empregado são permitidas e inclusive incentivadas pela legislação.
CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO	Presume-se que os contratos tenham sido pactuados por prazo indeterminado, somente se admitindo excepcionalmente os contratos por prazo determinado.
IRRENUNCIABILIDADE	• irredutibilidade salarial • intangibilidade salarial

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula Vinculante n. 4:** Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

• **Súmula n. 51 do TST:**

I- As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

II- Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.

• **Súmula n. 202 do TST:** Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica.

• **Súmula n. 212 do TST:** O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

• **Súmula n. 276 do TST:** O direito ao aviso-prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido novo emprego.

• **Súmula n. 288 do TST:**

I- A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT).

II- Na hipótese de coexistência de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. III- Após a entrada em vigor das Leis Complementares nº 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos.

IV- O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.

• **Súmula n. 346 do TST:** Os digitadores, por explicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração e cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos I de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo.

- **OJ n. 308 da SDI-I: JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO. RETORNO À JORNADA INICIALMENTE CONTRATADA. SERVIDOR PÚBLICO (DJ 11.08.2003).** O retorno do servidor público (administração direta, autárquica e fundacional) à jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes.
- **OJ n. 322 da SDI-I:** Nos termos do art. 614, § 3º, da CLT, é de 2 anos o prazo máximo de vigência dos acordos e das convenções coletivas. Assim sendo, é inválida, naquilo que ultrapassa O prazo total de 2 anos, a cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado.
- **OJ n. 325 da SDI-I:** O aumento real, concedido pela empresa a todos os seus empregados, somente pode ser reduzido mediante a participação efetiva do sindicato profissional no ajuste, nos termos do art. 7º, VI, da CF/1988.
- **Enunciado n. 4 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho: FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E HERMENÊUTICA DO DIREITO DO TRABALHO. LEI 13.467/2017.** A Lei no 13.467/2017, da Reforma Trabalhista, não afetou os fundamentos do direito do trabalho positivados na CLT (art. 8º), bem como os princípios da proteção (Títulos II a IV), da primazia da realidade (arts. 3º e 442), da irrenunciabilidade (arts. 9º e 468), da norma mais favorável, da imodificabilidade contratual em prejuízo do trabalhador (art. 468), da supremacia do crédito trabalhista (arts. 100 da CRFB/88 e 186 do CTN) e dos poderes inquisitórios do juiz do trabalho (art. 765), dentre outros, cuja observância é requisito para a validade da norma jurídica trabalhista. (Enunciado Aglutinado no 4 da Comissão 1).
- **CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL.** O Direito do Trabalho adota como critério para a solução do conflito aparente de normas no tempo, o princípio da norma mais favorável, não se submetendo, assim, ao regime previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dessa forma, na hipótese de coexistência entre um Acordo Coletivo de Trabalho e uma Convenção Coletiva de

Trabalho, prevalecerá a norma autônoma que, em seu conjunto, revelar-se mais benéfica ao trabalhador. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Precedente: TST - AIRR: 63100076120105050000.

• **RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECLAMADA - TELSUL SERVIÇOS S.A. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL. CONVENÇÃO X ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. TEORIA DO CONGLOBAMENTO.** Esta Corte adota o entendimento de que prevalece a aplicação do princípio do conglobamento para a solução do conflito acerca das condições estabelecidas e convenção e acordo coletivo, segundo o qual tais normas devem ser consideradas em seu conjunto para efeito de apuração da norma mais benéfica. Precedente: TST - RR: 242006620085010025.

• **AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. VÍNCULO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST.** O princípio da primazia da realidade sobre a forma amplia a noção civilista de que o operador jurídico, no exame das declarações volitivas, deve atentar mais à intenção dos agentes do que ao envoltório formal através de que transpareceu à vontade (art. 85, CCB/16; art. 112, CCB/2002). No Direito do Trabalho, deve-se pesquisar, preferentemente, a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviços, independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação jurídica. A prática habitual - na qualidade de uso - altera o contrato pactuado, gerando direitos e obrigações novos às partes contratantes (respeitada a fronteira da inalterabilidade contratual lesiva). Desse modo, o conteúdo do contrato não se circunscreve ao transposto no correspondente instrumento escrito, incorporando amplamente todos os matizes lançados pelo cotidiano da prestação de serviços. O princípio da primazia da realidade sobre a forma constitui-se em poderoso instrumento para a pesquisa e encontro da verdade real em uma situação de litígio trabalhista. Não deve, contudo, ser brandido unilateralmente pelo operador jurídico. Desde que a forma não seja da essência do ato, o intérprete e aplicador do Direito deve investigar e aferir se a

substância da regra protetiva trabalhista foi atendida na prática concreta efetivada entre as partes, ainda que não seguida estritamente a conduta especificada pela legislação. Precedente: TST - AIRR: 112152620135030028.

META 113

SUJEITOS DA RELAÇÃO DE TRABALHO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 3. Relação de trabalho. Relação de emprego. Distinção. Terceirização. 4. Sujeitos da relação de emprego. Empregado. Espécies. Distinção dos demais trabalhadores (eventual, autônomo, de empreitada). Empregador. Grupo de empresas. Responsabilidade solidária e subsidiária. Sucessão. Desconsideração da personalidade jurídica.

Na PF: 3 Relação de trabalho e relação de emprego. 3.1 Requisitos e distinções. 4 Sujeitos do contrato de trabalho. 4.1 Empregado e empregador (conceito e caracterização). 4.2 Poderes do empregador no contrato de trabalho. (...) 7 Empregado. 7.1 Conceito e espécies. 7.2 Empregado público. 7.3 Aprendiz. 8 Empregador. 8.1 Conceito e caracterização. 8.2 Poderes diretivo, regulamentar, fiscalizador e disciplinar. 8.3 Limites ao poder potestativo. 8.4 Empresa e estabelecimento. 8.5 Solidariedade de empresas e Sucessão trabalhista. 8.6 O Poder Público como empregador. (...) 9 Terceirização. 9.1 Introdução. 9.2 Terceirização e intermediação de mão de obra. 9.3 Parâmetros da terceirização. 9.4 Terceirização na administração pública. (...) 10 Responsabilidade solidária de empresas. 10.1 Sucessão de empresas. (...)

Na PFN: 2. Relação de trabalho. Relação de emprego. Distinção. 3. Sujeitos da relação de emprego. Empregado. Espécies. Relações de trabalho lato sensu: trabalho autônomo, eventual, temporário e avulso. Empregador. Grupo de empresas. Responsabilidade solidária e subsidiária. Sucessão. Desconsideração da personalidade jurídica.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **SUJEITOS DA RELAÇÃO DE TRABALHO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): arts. 2º, 6º, 444, 10, 448 e 449.

- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO
ASSUNTO	1.7 PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO 2 DAS RELAÇÕES LABORAIS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Sujeitos da Relação de Trabalho:

- Relação de trabalho é conceito mais abrangente do que relação de emprego.
- Relação de trabalho abrange relação de emprego, trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho avulso, estágio etc.

b) Caracterização do Vínculo Empregatício:

PESSOA FÍSICA	A pessoa jurídica não será, em nenhuma hipótese, empregada.
PESSOALIDADE	A relação de emprego é marcada pela natureza <i>intuitu personae</i> do empregado em relação ao empregador.
NÃO EVENTUALIDADE	Habitualidade ou permanência.
ONEROSIDADE	Caráter bilateral, sinalagmático e oneroso.
SUBORDINAÇÃO	É o requisito mais importante para a caracterização da relação de emprego.
ALTERIDADE	Significa que o empregado trabalha por conta alheia, o que implica que ele não corre o risco do negócio. O enquadramento da alteridade

como requisito do vínculo empregatício é bem controvertido entre os autores.

- A não eventualidade, subordinação e onerosidade bastam para configuram o vínculo empregatício. Todavia, os outros elementos podem ou não aparecer.
- Elementos desnecessários para a caracterização do vínculo empregatício: exclusividade e local da prestação dos serviços (art. 6º da CLT).
- Conceito de empregado: toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
- Figura do empregado hipersuficiente:

Art. 444 da CLT: As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

c) Empregador:

- **Conceito de Empregador:** a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Pelo princípio da despersonalização do empregador, o empregado se vincula ao empreendimento, e não à pessoa do empregador. Logo, na relação de emprego não há personalidade em relação ao empregador.

d) Terceirização:

REQUISITOS PARA TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA

Ausência de pessoalidade e subordinação entre terceirizado e empresa contratante

Capacidade econômica da empresa prestadora de serviços a terceiros

Orientação Jurisprudencial n. 383 da SDI-I: A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. **Observação:** Súmula impactada pelas Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017.

Orientação Jurisprudencial n. 191 da SDI-1 do TST: Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora.

e) Sucessão Trabalhista e Grupo Econômico:

- Sucessão trabalhista e grupo econômico: decorar os artigos 10, 448 e 449 da CLT.
- A **REFORMA TRABALHISTA** ampliou o conceito de grupo econômico para fins de solidariedade. Agora, grupo econômico por **COORDENAÇÃO** também é reconhecido pela CLT:

Art. 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou

outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, **ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia**, integrem grupo econômico, serão responsáveis **solidariamente** pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a **DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE INTEGRADO, A EFETIVA COMUNHÃO DE INTERESSES E A ATUAÇÃO CONJUNTA DAS EMPRESAS DELE INTEGRANTES.**

Orientação Jurisprudencial n. 411 da SDI-I do TST: O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão.

Orientação Jurisprudencial n. 225 da SDI-I do TST: Contrato de concessão de serviço público. Responsabilidade trabalhista. Celebrado contrato de concessão de serviço público em que uma empresa (primeira concessionária) outorga a outra (segunda concessionária), no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade: I- Em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão; II- no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será exclusivamente da antecessora.

Súmula n. 430 do TST: Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização.

- Não há sucessão trabalhista se a empresa é arrematada em hasta pública.
- Em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador.
- Incidem os efeitos da sucessão trabalhista também em caso de arrendamento da empresa. Aliás, não interessa, para caracterização da sucessão de empregadores, o título jurídico a que se deu a transferência da universalidade.
- **Teoria do “empregador único”:** A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário (Súmula 129 do TST).
- Responsabilidade do sócio retirante:

Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:

- I - a empresa devedora;
- II - os sócios atuais; e
- III - os sócios retirantes.

Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.

(...)

Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.

Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 4:** Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
- **Súmula n. 12 do TST:** As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção 'juris et de jure': mas apenas "juris tantum".
- **Súmula n. 212 do TST:** O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.
- **Súmula n. 276 do TST:** O direito ao aviso-prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviços obtido novo emprego.
- **Súmula n. 288 do TST:**
 - I- A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência

privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT).

II- Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro.

III- Após a entrada em vigor das Leis Complementares nº 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos.

IV- O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.

- **Súmula n. 346 do TST:** Os digitadores, por explicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração e cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos I de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo.

- **Súmula n. 430 do TST:** Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização.

- **Orientação Jurisprudencial n. 92 da SDI-I:** Em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador.

- **Orientação Jurisprudencial n. 225 da SDI-I:** Celebrado contrato de concessão de serviço público em que uma empresa (primeira concessionária) outorga a outra

(segunda concessionária), no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade:

I - em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão;

II - no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será exclusivamente da antecessora.

- **Orientação Jurisprudencial n. 308 da SDI-I:** O retorno do servidor público (administração direta, autárquica e fundacional) à jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes.

- **Orientação Jurisprudencial n. 366 da SDI-I:** Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/1988, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, se requeridas.

- **Enunciado n. 4 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho:** A Lei no 13.467/2017, da Reforma Trabalhista, não afetou os fundamentos do direito do trabalho positivados na CLT (art. 8º), bem como os princípios da proteção (Títulos II a IV), da primazia da realidade (arts. 3º e 442), da irrenunciabilidade (arts. 9º e 468), da norma mais favorável, da imodificabilidade contratual em prejuízo do trabalhador (art. 468), da supremacia do crédito trabalhista (arts. 100 da CRFB/88 e 186 do CTN) e dos poderes inquisitórios do juiz do trabalho (art. 765), dentre outros, cuja observância é requisito para a validade da norma jurídica trabalhista.

- **CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. O**

Direito do Trabalho adota como critério para a solução do conflito aparente de normas no tempo, o princípio da norma mais favorável, não se submetendo, assim, ao regime previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Dessa forma, na hipótese de coexistência entre um Acordo Coletivo de Trabalho e uma Convenção Coletiva de Trabalho, prevalecerá a norma autônoma que, em seu conjunto, revelar-se mais benéfica ao trabalhador. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. Precedente: TST - AIRR: 63100076120105050000.

- **RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECLAMADA - TELSUL SERVIÇOS S.A. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL. CONVENÇÃO X ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. TEORIA DO CONGLOBAMENTO.** Esta Corte adota o entendimento de que prevalece a aplicação do princípio do conglobamento para a solução do conflito acerca das condições estabelecidas e convenção e acordo coletivo, segundo o qual tais normas devem ser consideradas em seu conjunto para efeito de apuração da norma mais benéfica. Precedente: TST - RR: 242006620085010025.

- O princípio da primazia da realidade sobre a forma amplia a noção civilista de que o operador jurídico, no exame das declarações volitivas, deve atentar mais à intenção dos agentes do que ao envoltório formal através de que transpareceu à vontade (art. 85, CCB/16; art. 112, CCB/2002). No Direito do Trabalho, deve-se pesquisar, preferentemente, a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviços, independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação jurídica. A prática habitual - na qualidade de uso - altera o contrato pactuado, gerando direitos e obrigações novos às partes contratantes (respeitada a fronteira da inalterabilidade contratual lesiva). Desse modo, o conteúdo do contrato não se circunscreve ao transposto no correspondente instrumento escrito, incorporando amplamente todos os matizes lançados pelo cotidiano da prestação de serviços. O princípio da primazia da realidade sobre a forma constitui-se em poderoso instrumento para a pesquisa e encontro da verdade real em uma situação de litígio

trabalhista. Não deve, contudo, ser brandido unilateralmente pelo operador jurídico. Desde que a forma não seja da essência do ato, o intérprete e aplicador do Direito deve investigar e aferir se a substância da regra protetiva trabalhista foi atendida na prática concreta efetivada entre as partes, ainda que não seguida estritamente a conduta especificada pela legislação. Precedente: TST - AIRR: 112152620135030028.

- Sabemos que o regulamento de empresa é considerado pela doutrina majoritária como uma fonte formal do direito do trabalho e assim já se posicionou o TST nos julgamentos do RR 531119/1999 e RR 1134/2004-001-13-40.0, isto porque o que ali é fixado adere ao contrato de trabalho. Pode ser bilateral, quando há a participação dos empregados na sua elaboração (fonte formal autônoma), ou unilateral, elaborado somente pelo empregador e nesta hipótese nega-se a ele qualidade de lei em razão de sua origem e processo de criação, passando a ser considerada cláusula contratual para os empregados já existentes e contrato de adesão para os novos empregados. São de duas espécies suas cláusulas: a) as institucionais: aquelas que fixam regras organizacionais e empresariais, derivadas do poder organizacional e diretivo do empregador, b) as contratuais: aquelas que instituem regras para o contrato de trabalho. Em resumo, é isto que interessa ser dito sobre o regulamento de empresa. Precedente: TST - AIRR: 8859220135150138.

RISCO DE PEGADINHA:

Se o regulamento empresarial foi elaborado com a participação dos empregados e atingiu todos os trabalhadores, de forma impessoal e genérica, deve ser considerado fonte formal autônoma.

É o que vem sendo considerado em provas da banca CESPE/CEBRASPE, com subsídio no entendimento do próprio TST.

É VÁLIDA NORMA COLETIVA QUE:	É NULA NORMA COLETIVA QUE:
Limita a base de cálculo de hora extra ao salário-base, mas fixa o adicional de hora	Prevê pagamento de salário até dia 10 do mês seguinte – Dezembro de 2015

extra em percentual superior aos 50% da CF – Fevereiro de 2019 O TST vem entendendo pela validade da norma coletiva que flexibiliza direitos, mas, em compensação, apresenta contraprestação benéfica ao empregado	Não se pode admitir a prevalência da vontade coletiva quando as normas coletivas colidirem com normas legais de ordem pública e sua aplicação importar prejuízo ao trabalhador, desrespeitando ao prazo estabelecido no artigo 459, parágrafo único, da CLT.
Dispensa marcação de ponto, prevendo que o empregado deve registrar no ponto somente as exceções à jornada normal – Março de 2019 As cláusulas decorrentes da negociação coletiva não podem ser analisadas de forma atomizada, pois cada uma se vincula ao equilíbrio da negociação coletiva. Deve ser adotada a teoria do conglobamento, segundo a qual o acordo e a convenção coletiva são resultados de concessões mútuas. Assim, ao afastar algum direito assegurado pela CLT, se forem concedidas outras vantagens a fim de compensar essa supressão, a norma é válida. RR-1001704-59.2016.5.02.0076 – 4ª Turma Veja também a possibilidade de autogestão da jornada abaixo.	Dispensa marcação de ponto, prevendo que o empregado deve registrar no ponto somente as exceções à jornada normal – Junho de 2016 O TST tem entendimento no sentido da invalidade da norma coletiva que dispensa o registro de jornada pelos empregados, tendo em vista que o controle de frequência está previsto em norma de ordem pública relativa à fiscalização do trabalho, não podendo ser suprimida por negociação coletiva. RR-92600-64.2007.5.17.0012 – 8ª Turma Entendemos que a tendência do TST é pela validade. Veja a lado entendimento mais recente e veja abaixo a possibilidade de autogestão da jornada.
Fixa piso salarial inferior ao piso previsto em lei estadual – Junho de 2017 O posicionamento do STF é pela inexistência de delegação para que as leis estaduais sejam aplicáveis às categorias	Reduziu intervalo entre jornadas – março de 2018 A jurisprudência cristalizada na Orientação Jurisprudencial 355 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-

profissionais que já tenham piso salarial fixado por convenção ou acordo coletivo de trabalho.

1) desta Corte considera o intervalo interjornada medida de higiene, saúde e segurança do trabalhador, garantido por norma de ordem pública, não passível de supressão ou redução nem mesmo por vontade das partes.

Como caiu em prova:

CESPE, PGM MANAUS, 2018: A convenção coletiva de trabalho não pode estabelecer norma de redução de intervalo interjornada, ou seja, entre o término de uma jornada e o início da outra, uma vez que o prazo desse intervalo é garantido por norma de ordem pública, não sendo passível de negociação.

CERTO

Prevê sistema de sistema de autogestão de jornada – Novembro de 2018

A Justiça do Trabalho tem o dever de incentivar e garantir o cumprimento das decisões tomadas a partir da autocomposição coletiva, desde que formalizadas nos limites da lei. O artigo 611-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista, autoriza a prevalência das normas coletivas que disciplinam a modalidade de registro de jornada em relação às disposições da lei. Os acordos previam o pagamento antecipado de determinado número mensal de horas

Prevê estorno de comissões de mercadorias devolvidas – Janeiro de 2019

O TST, ao interpretar o dispositivo 466 da CLT, consolidou o entendimento de que a expressão “ultimada a transação” diz respeito ao momento em que o negócio é efetivado. Ou seja, quando a transação é aceita pelo comprador. Não importa se no futuro há desistência.

extras, cabendo ao profissional avisar sobre as horas extras. Como o assistente não informou nada a respeito, a empresa entendeu que não havia horas excedentes.

Prevê pagamento de adicional de periculosidade proporcional – Janeiro de 2019

Em 2016, a Corte Superior Trabalhista inseriu novo item dois para considerar inválidas essas cláusulas: II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (CF/88, arts 7º, XXII e XXIII e CLT, art. 193, § 1º).

Renúncia a aviso-prévio por norma coletiva – dezembro de 2017

A Constituição da República não autoriza a flexibilização ampla nas relações de trabalho, mas somente nas hipóteses previstas pelo próprio legislador constituinte. A renúncia ao aviso-prévio não está entre elas.

META 114

SEGURIDADE SOCIAL E PRINCÍPIOS DO RGPS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 1. Seguridade social: origem e evolução legislativa no Brasil; conceito; organização e princípios constitucionais. Reforma da previdência (EC nº 103/2019).

Na PF: 1 Seguridade social: conceito; organização e princípios constitucionais. (...) 2 Emenda Constitucional nº 103/2019: Reforma da Previdência. (...) 5 Princípios: contributividade; obrigatoriedade da filiação; equilíbrio financeiro e atuarial; universalidade de participação nos planos de benefícios; uniformidade e equivalência dos benefícios à população urbana e rural; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; irredutibilidade do valor do benefício; garantia do benefício não inferior ao salário-mínimo; *tempus regit actum*. 6 Vedação da criação de critérios híbridos para o reconhecimento do direito e cálculo do benefício previdenciário ou assistencial.

Na PFN: 1. Seguridade social. 1.1. Conceituação. 1.2. Organização e princípios constitucionais. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **SEGURIDADE SOCIAL: CONCEITOS E PRINCÍPIOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 193 a 204 da [Constituição Federal](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PREVIDENCIÁRIO

ASSUNTO	1. SEGURIDADE SOCIAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Composição e Evolução Histórica:

- A Seguridade Social efetiva direito fundamental de segunda dimensão.
- A Seguridade Social consiste em um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade.
- A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a instituir no Brasil o sistema de Seguridade Social, que é composta pelos seguintes ramos:

PREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

- A Previdência Social é o único ramo **contributivo**.
- A Saúde e a Assistência Social são ramos **não contributivos**. Isso quer dizer que os beneficiários da Saúde e da Assistência Social não precisam verter contribuições para gozar dos benefícios.

b) Competência Legislativa:

- É competência privativa da União legislar sobre seguridade social (art. 22, inciso XXIII, da CF).

- Excepcionalmente, os Estados, DF e Município podem legislar no tocante ao **regime de previdência dos servidores do estado**, para instituí-los e discipliná-los, observadas as NORMAS GERAIS editadas pela União e as já postas pela própria Constituição.
- É competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, dos portadores de deficiência, da infância e juventude (art. 24, incisos XII, XIV e XV e art. 30, I e II da CF).
- A Previdência Social, contudo, é apenas um ramo da Seguridade Social.
- Essa aparente antinomia é resolvida da seguinte forma:

- 1) A União legisla sobre previdência social, **EXCETO** no que que toca ao regime de previdência dos servidores dos Estados, do DF e dos Municípios.
- 2) A União, os Estados, o DF e os Municípios legislarão sobre os regimes próprios de previdência de seus servidores. Da mesma forma, cada ente legisla sobre a previdência complementar dos seus servidores públicos.
- 3) Somente a União pode legislar sobre a previdência complementar privada.
- 4) Quanto à saúde e à assistência social, a competência é concorrente. A União edita normas gerais, que são complementadas pelos demais entes políticos, conforme as suas peculiaridades regionais e locais.

c) *Princípios da Seguridade Social:*

- Os princípios informadores da Seguridade Social são tratados no art. 194 da CF como objetivos. Veja alguns deles:

PRINCÍPIOS DA SEGURIDADE SOCIAL	
UNIVERSALIDADE DA COBERTURA E ATENDIMENTO	Universalidade da cobertura : a proteção social deve alcançar todos os eventos cuja reparação seja premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessite. Vertente objetiva .

	Universalidade do atendimento: significa a entrega das ações, prestações e serviços de seguridade social a todos os que necessitem, tanto em termos de previdência social – obedecido o princípio contributivo – como no caso da saúde e da assistência social. Como a previdência é contributiva, a universalidade de atendimento neste ramo é mitigada. Todavia, existe universalidade de atendimento na previdência. Vertente subjetiva.
UNIFORMIDADE E EQUIVALÊNCIA DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS ÀS POPULAÇÕES URBANAS E RURAIS	Quando da criação da previdência social no Brasil, os trabalhadores rurais receberam tratamento menos benéfico do que os trabalhadores urbanos. A CF de 88 corrigiu tal discriminação. Assim, na medida do possível, deve haver uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. Tal princípio não significa igualdade absoluta. Pode haver diferenciações razoáveis, desde que estabelecidas na CF.
SELETIVIDADE E DISTRIBUTIVIDADE	É princípio que limita a universalidade. A seletividade é princípio voltado para o legislador. Cabe ao legislador selecionar as contingências geradoras das necessidades que a seguridade deve cobrir e seus requisitos. A distributividade coloca a seguridade social como realizadora de justiça social. Há a seleção e a posterior distribuição. Dessa distribuição devem participar os que mais precisem.
IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS	Não é possível a redução do valor nominal do benefício da seguridade social. Para a previdência social, aplica-se a irredutibilidade do valor real, ou seja, deve ser mantido o poder aquisitivo.
DIVERSIDADE DE BASE DE FINANCIAMENTO	O art. 195 da lei maior prevê que a seguridade seja financiada por toda a sociedade.

	O custeio é feito por meio de recursos orçamentários da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, além de contribuições pagas pelo empregador, pela empresa ou entidade a ela equiparada, pelo trabalhador, pelas contribuições incidentes sobre as receitas dos concursos de prognósticos e pelas contribuições pagas pelo importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
SOLIDARIEDADE	A seguridade social é essencialmente solidária, pois entra em ação em momentos de maior necessidade das pessoas. Ex: necessidade de um medicamento. É a socialização dos riscos sociais. As pessoas pagam contribuições e o Poder Público verte parte de seu orçamento para custear a seguridade social.
EQUIDADE NA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO CUSTEIO	Decorre do princípio da capacidade contributiva, pois o pagamento de contribuições deve ser proporcional à riqueza manifestada.
PRECEDÊNCIA DA FONTE DE CUSTEIO OU CONTRAPARTIDA	É o princípio segundo o qual não pode ser criado benefício ou serviço, nem majorado ou estendido a categorias de segurados, sem que haja a correspondente fonte de custeio total. Estreita relação com o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. O princípio não se aplica à previdência privada, nem aos benefícios previstos na própria CF.
GESTÃO QUADRIpartite	Envolve os trabalhadores, empregadores, aposentados e o Poder Público.

d) Saúde:

- Indepe de contribuição.

- Direito de todos e dever do Estado. O acesso aos programas de Saúde Pública necessariamente deve seguir os princípios da **igualdade, integralidade e universalidade do atendimento**.

- Segundo o **STF**, o direito a saúde pode ser exigido judicialmente dos entes políticos, que são **SOLIDÁRIOS** na sua prestação. Não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes (AgRg no Ag 1.107.605).

Em 23.05.2019, o STF fixou a seguinte tese:

TESE (TEMA 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

- A saúde pode ser explorada pela iniciativa privada, desde que observados os pressupostos legais. Entretanto, como regra, as empresas estrangeiras não podem participar da saúde, salvo nas hipóteses em que lei autoriza.

- Segundo a CF a saúde pública consiste no direito fundamental prestado diretamente pelo PODER PÚBLICO ou por delegatários habilitados por contrato de CONVÊNIO.

- Características do SUS:

- Atendimento INTEGRAL;
- REGIONALIZADO;
- DESCENTRALIZADO;
- HIERARQUIZADO no âmbito dos entes federativos;
- Prioriza a PREVENÇÃO de doenças e garante a participação da comunidade.

e) Assistência Social:

- Independe de contribuição.

- Benefício de Prestação continuada:

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Art. 203, V, da CF: a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Art. 20 da Lei 8.742/93: O benefício de prestação continuada é a garantia de **um salário-mínimo** mensal à pessoa **com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais** que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família

§ 3º. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa **a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.**

Processo de inconstitucionalização do critério de aferição de miserabilidade. O critério de ¼ do salário mínimo é muito antigo e deve ser revisto (RE 567.985).

O critério de aferição de miserabilidade **não é absoluto**, pois o julgador pode analisar outros elementos que confirmem a situação de miserabilidade da parte e de sua família. Veja:

"A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo." Precedente: REsp 1.112.557/MG.

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto **a cada 2 (dois) anos** para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem

O benefício recebido por qualquer membro da família não é levado em consideração no cálculo da renda familiar para fins de concessão do benefício do idoso. Veja o art. 34 do Estatuto do Idoso:

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas.

O STJ aplica, analogicamente, esse dispositivo para os deficientes físicos. (Informativo 572).

f) Princípios do RGPS:

PRINCIPAIS PRINCÍPIOS DO RGPS	
CONTRIBUTIVIDADE	A Previdência Social é contributiva. Para o beneficiário fazer <i>jus</i> aos seus benefícios e serviços, é necessário que verta contribuições sociais. A contributividade pode ser real ou presumida.
COMPULSORIEDADE	Manifesta o princípio da solidariedade. A filiação é obrigatória, não dependendo da vontade do beneficiário. Exceção: segurados facultativos.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL	É o equilíbrio que irá perpetuar a Previdência Social. Desse modo, as receitas e despesas devem ser analisadas por métodos que permitam a perpetuação do regime previdenciário. É a socialização dos riscos sociais. As pessoas pagam contribuições e o Poder Público verte parte de seu orçamento para custearem a seguridade social.
IRREDUTIBILIDADE REAL DOS BENEFÍCIOS	Neste ponto, veja que é diferente do princípio da seguridade social, que apenas garante a irredutibilidade nominal dos

	benefícios. Aqui a irredutibilidade é real e garante o poder aquisitivo.
"TEMPUS REGIT ACTUM"	Pontifica que a situação deve ser regulada pelo direito vigente no momento de sua realização. Ex: Súmula n. 340 do STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 11 da TNU:** A renda mensal, per capita, familiar, superior a $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º da Lei nº. 8.742 de 1993, desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade do postulante.
- **Súmula n. 29 da TNU:** Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento.
- **Súmula n. 48 da TNU:** A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
- **Súmula n. 80 da TNU:** Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.
- **Súmula n. 340 do STJ:** A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

- STF não admite a revisão da vida toda.

Tese fixada: A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. Precedente: STF. Plenário. ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2024 (Info 1129).

- É constitucional o art. 25, I e II, da Lei nº 8.870/94, com a redação dada pela Lei nº 10.256/2001, que prevê contribuição à seguridade social, a ser paga pelo empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de salários de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212/1991. Precedente: RE 700922/RS, julgado em 15/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 651) (Info 1087 do STF).

- Nos pedidos de revisão do benefício formulados com base em sentença trabalhista, o termo inicial do prazo decadencial é a data do trânsito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1947419-RS, julgado em 24/08/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1117) (Info 746 do STJ).

- O direito à revisão de benefício previdenciário, com fundamento no art. 144 da Lei 8.213/91, submete-se ao prazo decadencial de 10 anos, adotando-se como termo inicial a data da vigência da MP 1.523-9/97 (28/06/97). Precedente: AgInt no AREsp 2013778-RS, julgado em 21/06/2022 (Info 748 do STJ).

- Reconhecido o direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso, é possível a execução das parcelas do benefício postulado na via

judicial. Precedente: REsp 1767789-PR, julgado em 08/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1018) (Info 740 do STJ).

- Não incidem multa e juros de mora sobre contribuições previdenciárias não recolhidas antes da MP 1.523/96 (Lei 9.528/97). Precedente: REsp 1914019-SC, julgado em 11/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1103) (Info 737 do STJ).

- Se a parte recebeu benefício previdenciário ou assistencial por força de decisão judicial precária que, posteriormente, foi revogada, ela terá que devolver as quantias. Precedente: Pet 12482-DF, julgado em 11/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 692) (Info 737 do STJ).

- É constitucional a delegação prevista no art. 10 da Lei nº 10.666/2003 para que norma infralegal fixe a alíquota individual de forma variável da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). Precedente: ADI 4397/DF (Info 1037).

- O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88). Precedente: RE 677725/RS (Repercussão Geral – Tema 554) (Info 1037).

- 1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida.

- 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Precedente: ARE 875958/GO (Repercussão Geral – Tema 933) (Info 1034).

- Os valores devidos a título de contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS) devem integrar a base de cálculo dos juros de mora, na hipótese de pagamento em cumprimento de decisão judicial, de modo a evitar indevida antecipação do fato gerador, bem como indevida redução da obrigação de pagar. Precedente: REsp 1805918-PE (Info 698).
- Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no art. 203, V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Precedente: Info 861 do STF.
- Aplica-se o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. Precedente: REsp 1.355.052-SP.
- A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) não exige incapacidade absoluta de pessoa com deficiência para concessão do Benefício de Prestação Continuada. Precedente: REsp 1.404.019.

META 115

TEMAS GERAIS EM PREVIDENCIÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Previdência Social: beneficiário, benefícios (...). 4. Planos de benefícios da previdência social: (...) disposições gerais e específicas, períodos de carência (...).

Na PF: 3 Regime Geral da Previdência Social: beneficiário, benefícios (...). Lei nº 8.213/1991 e alterações. (...) 7 Beneficiários, (...) dependentes, qualidade de segurado (...) carência, período de graça.

Na PFN: 2. Regime Geral de Previdência Social. (...) 2.5 Manutenção e perda da qualidade de segurado. 2.6 Dependentes.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **TEMAS GERAIS** pelo **PDF Base** do curso.
- Leitura dos seguintes artigos da [Lei n. 8.213/91](#): 15, 16 e 24 a 27-A.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
ASSUNTO	5.8 MANUTENÇÃO E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO 5.9 DEPENDENTES DOS SEGURADOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Prestações Previdenciárias:

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (Art. 18, I da Lei 8.213/91 e Art. 25, I, do Decreto 3.048/99, alterado pelo Decreto 10.410, de 30/06/20)	PAGO AOS SEGURADOS:
	Aposentadoria por Incapacidade Permanente Aposentadoria Programada Aposentadoria por Tempo de Contribuição Aposentadoria por Idade do Trabalhador rural Aposentadoria Especial Auxílio por Incapacidade Temporária Salário-Família Salário-Maternidade Auxílio-Acidente IMPORTANTE: A EC 103/2019 excluiu a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, com a alteração do teor do art. 201, § 7º, da CF/88.
SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS	PAGO AOS DEPENDENTES:
	Pensão por morte Auxílio-Reclusão PRESTADO AOS SEGURADOS E AOS DEPENDENTES:
	Serviço Social Reabilitação Profissional Obs.: A MP 905/2019 havia tentado retirar a prestação do serviço social aos dependentes, pois ela revogou a alínea “b” do inc. III do caput do art. 18 da Lei 8.213/2019. Contudo, a referida MP foi revogada, reestabelecendo o texto e vigência do referido dispositivo legal.

b) Beneficiários do RGPS:

- Os beneficiários do RGPS subdividem-se em segurados e dependentes. Os segurados são aqueles previstos no rol do artigo 11 e 13 da Lei n. 8.213/91. Os dependentes são, por sua vez, aqueles previstos no art. 16 da mesma Lei. No assunto de hoje, apenas são estudados os dependentes. São eles:

CLASSES DE DEPENDENTES		DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
CLASSE I	I - o <u>cônjuge</u> , a <u>companheira</u> , o <u>companheiro</u> e o <u>filho não emancipado</u> , de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;	PRESUNÇÃO ABSOLUTA
	§ 2º O <u>enteado</u> e o <u>menor tutelado</u> equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.	PRECISA DE COMPROVAÇÃO
CLASSE II	II - os <u>pais</u> ;	PRECISA DE COMPROVAÇÃO
CLASSE III	III - o <u>irmão não emancipado</u> , de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;	PRECISA DE COMPROVAÇÃO

- A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes (art. 16, § 1º, da Lei n. 8.213/91). Isso quer dizer que, havendo dependentes de uma classe superior, os dependentes das classes inferiores perdem o direito ao benefício.
- O benefício recebido por alguém de classe superior quando se extinguir somente pode ser transferido para dependentes da mesma classe (transferência de quota). Não

há possibilidade de o benefício previdenciário, à medida que for se extinguindo para as classes superiores, ir passando para as classes inferiores. Ex: Imagine que Pedro morre e deixa um filho de 5 anos e pais que dependem dele economicamente. O filho de Pedro receberá a pensão por morte. Os pais de Pedro nada receberão, porque estão em classe inferior e existe alguém em classe superior que tem direito (filho de Pedro). Suponha que o filho de Pedro morra também ou atinja 21 anos. O benefício passará para os pais de Pedro? Não. O benefício se extingue.

- A Lei n. 13.146/2015 retirou a necessidade de que a deficiência seja declarada **judicialmente**. Outra coisa, não se fala mais em incapacidade absoluta ou relativa (redação anterior), mas sim em deficiência **intelectual ou mental ou deficiência grave**.

- Segundo o STF e STJ, o concubinato (amante) não é respaldado pelo direito, para fins previdenciários. Desse modo, falecendo o marido, quem terá direito à pensão por morte é a esposa e não a concubina. O fundamento disso é que, pelo Direito de Família, as pessoas casadas estão impedidas de firmar união estável ou novos casamentos. Logo, essa relação paralela não está albergada pelo Direito e não pode gerar efeitos em âmbito previdenciário. Há posições do STF e STJ nesse sentido.

- O menor sob guarda era considerado dependente até a Lei n. 9.032/95. Todavia, havia muita fraude previdenciária. Daí o legislador resolveu retirar o menor sob guarda do rol de dependentes. Todavia, o STJ entende que a criança e o adolescente sob guarda continuam a ter direito ao benefício previdenciário, tendo em vista a expressa determinação do ECA. O STF decidiu recentemente o tema:

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que crianças e adolescentes sob guarda podem ser incluídos entre os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em caso de morte do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, de modo a conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o "menor sob guarda".

- Os pais precisam comprovar a dependência econômica para que sejam considerados dependentes para fins previdenciários.

- Para a comprovação dessa **dependência econômica** é necessário início de prova material. Esse é um ponto importante, pois, o STJ possuía entendimento de que não era necessário o início de prova material para essa comprovação (AGREsp 886.069). Contudo, a Lei n. 13.846/2019 acrescentou o §5º ao art. 16 da Lei 8.213/91 para deixar bem claro que a prova de dependência econômica **EXIGE início de prova material contemporânea** dos fatos, **produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, NÃO ADMITIDA a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto em regulamento.**

Veja que no final a nova regra legal trouxe uma exceção, que deverá ser regulamentada.

- A Lei n. 13.846/2019 incluiu o §7º ao art. 16 da Lei 8.213/91 para prever que “será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado **criminalmente por sentença com trânsito em julgado**, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvado os absolutamente incapazes e os inimputáveis.

- Após comprovação da **união estável** exige início de prova material contemporânea dos fatos, **produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, NÃO ADMITIDA a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto em regulamento** (§5º art. 16 da Lei n. 8.213/91).

- Além desse dispositivo, também foi acrescentado o § 6º ao art. 16:

§ 6º Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2º do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, **início de prova material que**

comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

c) Manutenção da qualidade de segurado e período de graça:

- **Conceito do Período de Graça:** São períodos nos quais não há contribuição previdenciária, mas que, apesar disso, o segurado mantém tal condição, em virtude do princípio da solidariedade.

PERÍODOS DE GRAÇA (ARTIGO 15 DA LEI N. 8.213/91)

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente (redação dada pela Lei n. 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para **até 24 (vinte e quatro) meses** se o segurado já tiver pago **mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção** que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão **acrescidos de 12 (doze) meses** para o segurado **desempregado**, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

- Durante o período de graça, **o segurado conservará todos os direitos perante a Previdência Social**, na forma do art. 15, § 3º, da Lei 8.213/91 e, por consequência, também os seus dependentes.

- Em relação aos §§ 1º e 2º a TNU possui entendimento de que “a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho (hoje, Ministério da Economia) NÃO impede a comprovação de desemprego por outros meios admitidos em Direito (Súmula n. 27). Nesse mesmo sentido é o STJ:

STJ: (...)1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet 7.115/PR, DJe6.4.2010) pacificou o entendimento de que o **registro no Ministério do Trabalho não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tariffação legal de provas. Assim, o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal.**

2. A ausência de anotação laboral na CTPS do autor NÃO é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade.

d) Carência:

- **Conceito:** Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. (art. 24 da Lei 8.213/91).

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
QUE DEPENDEM DE CARÊNCIA:	QUE NÃO DEPENDEM DE CARÊNCIA:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (nominada após a reforma de aposentadoria por incapacidade permanente): 12 (doze) contribuições mensais.	II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA ou CAUSA E DE DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista

	elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.	I- PENSÃO POR MORTE SALÁRIO-FAMÍLIA AUXÍLIO-ACIDENTE
	VI - salário-maternidade para as seguradas: EMPREGADA TRABALHADORA AVULSA EMPREGADA DOMÉSTICA TRABALHADORAS AUTÔNOMAS (Info 1129 do STF) Obs.: Nas Adis 2.110 e 2.111 o STF declarou a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei nº 8.213/1991 (Julgado em 21/03/2024).
	III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei;
	IV - serviço social. V - reabilitação profissional.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 657 do STJ:** Atendidos os requisitos de segurada especial no RGPS e do período de carência, a indígena menor de 16 anos faz jus ao salário-maternidade.
- **Súmula n. 04 da TNU:** Não há direito adquirido à condição de dependente de pessoa designada, quando o falecimento do segurado deu-se após o advento da Lei 9.032/95.
- **Súmula n. 27 da TNU:** A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação de desemprego por outros meios admitidos em Direito.
- **Súmula n. 63 da TNU:** A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material.
- **Súmula n. 73 da TNU:** O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.
- **Súmula n. 336 do STJ:** A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.
- **Súmula n. 416 do STJ:** É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito.
- **Súmula n. 149 do STJ:** A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

- **Súmula n. 340 do STJ:** A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado

- **Tema 313 do STF:**

I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário;
II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.

- **Tema 070 do STF:**

Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexistente direito adquirido a determinado regime jurídico.

- Para a prorrogação do período de graça, o desemprego involuntário pode ser comprovado por outros meios além do registro no Ministério do Trabalho; vale ressaltar, no entanto, que a mera ausência de anotações na CTPS ou no CNIS não é suficiente para esse fim. Precedentes: REsp 2.169.736-RJ e REsp 2.188.714-MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 11/3/2026 (Recurso Repetitivo - Tema 1360) (Info 881 do STJ).

- A Lei nº 13.134/2015, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, não importou em violação do princípio da proibição do retrocesso social. Precedentes: ADI 5.340/DF e ADI 5.389/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/10/2024 (Info 1155 do STF).

- A Lei nº 13.135/2015, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importou em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou em ofensa ao princípio da isonomia.

Precedentes: ADI 5.389/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/10/2024 (Info 1155 do STF).

- É inconstitucional o período de carência para a concessão do benefício de salário-maternidade exigido para algumas categorias de seguradas (arts. 25, III, e 26, VI, Lei nº 8.213/91). Essa exigência viola os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proteção constitucional à maternidade. Precedente: ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, julgado em 21/03/2024 (Info 1129 do STF). Fonte: Dizer o Direito.

- São constitucionais os novos critérios de cálculo da pensão por morte trazidos pelo art. 23 da EC 103/2019. Precedente: ADI 7.051/DF, julgado em 24/6/2023 (Info 1101 do STF).

- Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do beneficiário. Precedente: AgInt no REsp 1998744-RJ, julgado em 6/3/2023 (Info 768 do STJ).

- É possível a aplicação da regra mais vantajosa à revisão da aposentadoria de segurados que tenham ingressado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até o dia anterior à publicação da Lei nº 9.876/99, que criou o fator previdenciário e alterou a forma de apuração dos salários de contribuição para efeitos do cálculo de benefício, dele excluindo as contribuições anteriores a julho de 1994. Precedente: RE 1276977/DF, julgado em 1/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1102) (Info 1078 do STF).

- O direito à revisão de benefício previdenciário, com fundamento no art. 144 da Lei 8.213/91, submete-se ao prazo decadencial de 10 anos, adotando-se como termo inicial a data da vigência da MP 1.523-9/97 (28/06/97). Precedente: REsp 1947419-RS, julgado em 24/08/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1117) (Info 746 do STJ).

- Nos pedidos de revisão do benefício formulados com base em sentença trabalhista, o termo inicial do prazo decadencial é a data do trânsito em julgado da sentença. Precedente: AgInt no AREsp 2013778-RS, julgado em 21/06/2022 (Info 748 do STJ).

- O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, de modo a conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o "menor sob guarda". Precedente: ADI 5083.

- O segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso.

Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa. Precedente: REsp 1767789-PR, julgado em 08/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1018) (Info 740 do STJ).

- A pessoa que vivia em concubinato não tem direito à pensão por morte. Precedente: AgInt no RE nos EDcl no AgRg no Ag 1424071-RO, julgado em 07/06/2022 (Info 757 do STJ).

Tema 526 do STF: É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.

- Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91.

Nas ações propostas contra o INSS pedindo benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, o INSS deverá adiantar os honorários periciais por força do art. 8º, § 2º da Lei nº 8.620/93.

Se o INSS, ao final, for sucumbente (perder a demanda): neste caso, ele perderá o valor que foi adiantado a título de honorários periciais. Aquilo que era só um “adiantamento”, torna-se definitivo.

Se o INSS, ao final, for vencedor (se o autor ganhar a demanda): os honorários periciais, adiantados pela autarquia constituirão despesa a cargo do Estado-membro em que tramitou a ação. Precedente: REsp 1824823-PR (Recurso Repetitivo – Tema 1044) (Info 715).

- É inconstitucional a nova redação ao art. 103 da Lei nº 8.213/91 dada pela Lei nº 13.846/2019.

A Lei nº 13.846/2019 impôs prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Lei incide em inconstitucionalidade porque não preserva o fundo de direito considerando que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.

Isso significa que a decadência irá gerar a negativa do próprio benefício em si considerado. Precedente: ADI 6096.

- Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei nº 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário. Precedente: REsp 1644191-RS (Recurso Repetitivo – Tema 975) (Info 676).

- Ainda que o registro no órgão próprio do MTE não seja o único meio de prova admissível para que o segurado desempregado comprove a situação de desemprego para a prorrogação do período de graça - conforme o exigido pelo § 2º do art. 15 da

Lei 8.213/1990 -, a falta de anotação na CTPS, por si só, não é suficiente para tanto. A Terceira Seção do STJ já firmou o entendimento de que o registro no Ministério do Trabalho não é o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, admitindo-se outras provas, inclusive testemunhal. Entretanto, a mera ausência de anotação na CTPS não se revela capaz de demonstrar, inequivocamente, a situação de desemprego. Precedente: REsp 1.338.295-RS.

- O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. A omissão legislativa da lei previdenciária não tem o condão de impedir que os infantes percebam a referida pensão, vez que, pelo critério da especialidade, terá primazia a incidência do comando previsto no referido art. 33, § 3º do ECA, cuja exegese assegura que o vínculo da guarda conferirá à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito. A Primeira Seção firmou a orientação de que a legislação previdenciária, no tocante à pensão por morte devida ao menor sob guarda, deve ser interpretada em conformidade com o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF), como consectário do princípio fundamental da dignidade humana e base do Estado Democrático de Direito, bem assim com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedente: EDcl no REsp 1411258/RS e ADI 5083.

- Na peça vestibular da ação de reconhecimento de concubinato não foi veiculado qualquer pedido no sentido de que restasse declarada a existência de união estável; e também não consta do decisum transitado em julgado nenhuma consideração, apreciação de prova ou desenvolvimento de tese jurídica que tivesse por objetivo alicerçar conclusão nesse sentido. No caso de pensão por morte, é possível o rateio igualitário do benefício entre a ex-esposa e a companheira de servidor falecido. O

reconhecimento da união estável pressupõe a inexistência de impedimentos para o casamento. A vigência de matrimônio não é empecilho para a caracterização da união estável, desde que esteja evidenciada a separação de fato entre os ex-cônjuges, o que não é a hipótese dos autos. O concubinato não pode ser erigido ao mesmo patamar jurídico da união estável, sendo certo que o reconhecimento dessa última é condição imprescindível à garantia dos direitos previstos na Constituição Federal e na legislação pátria aos companheiros, inclusive para fins previdenciários. Precedente: RMS 30.414/PB.

- Registra-se que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incapacidade do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade. Precedente: REsp 1718849/SP.

- Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio

dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes: RMS 51.452/MS.

META 116

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 9. Propriedade intelectual: patentes e licença compulsória.

Na PF: 12 Propriedade industrial e intelectual (Lei nº 9.279/1996 e suas atualizações). O Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Marcas, patentes e concorrência desleal na Lei nº 9.279/1996. (...)

Na PFN: 17. Propriedade Industrial (aspectos gerais; invenção, desenho industrial, modelo de utilidade e marca).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 9.279/96](#).
- Ler a edição 24 do [Jurisprudência em Teses](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO EMPRESARIAL
ASSUNTO	2 DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

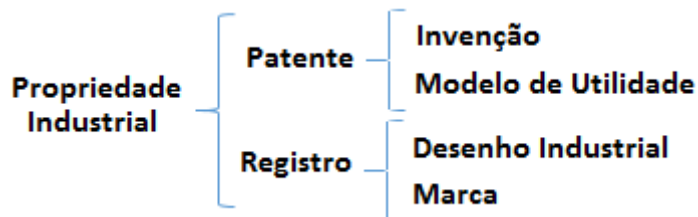
- Diferença entre direito autoral e Propriedade Industrial:

DIREITO AUTORAL	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- Relaciona-se com a propriedade literária, científica ou artística e de programas de computador (art. 7, II da Lei n. 9.610/98), sendo matéria de direito civil.	- Estudada pelo <u>DIREITO EMPRESARIAL</u> . OBS: dispõe o art. 1º da Convenção de Paris que “a propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais”.
- Previsão constitucional: Art. 5º, XXVII da CF: Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.	- Previsão constitucional: Art 5º, XXIX, CF/88: A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
- Lei nº 9.610/98 e Lei n. 9.608/98 (regula os programas de computador).	- Lei n. 9.279/96.
- São BENS MÓVEIS (art. 3º da Lei n. 9.610/98).	- São BENS MÓVEIS (art. 5º da Lei 9.279/96).
- O direito decorre da CRIAÇÃO , sendo o eventual registro meramente declaratório.	- Decorre de ATO ADMINISTRATIVO de natureza constitutiva. É necessária a concessão do registro ou de patentes para a devida proteção.

- Só protege a forma externa da ideia (como ela é exposta), não ela própria. Assim, qualquer pessoa pode escrever um livro sobre um determinado tema. O que não pode é copiar trechos inteiros da obra de outro autor, principalmente sem os devidos créditos.

- Protege tanto o aspecto externo da invenção ou do modelo de utilidade, como a ideia que possibilitou sua criação. Assim, se alguém já patenteou uma máquina de transformar água em gasolina que tem determinada conformação física, uma outra pessoa não poderá requerer a patente de uma máquina fisicamente diferente, mas que funcione de acordo com a mesma ideia subjacente à primeira.

• Proteção da Lei de Propriedade Industrial:



• Prazos de Proteção:

ESPÉCIE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	EXIGÊNCIA	PRAZO DE PROTEÇÃO
Invenção	Patente	20 anos do DEPÓSITO
Modelo	Patente	15 anos do DEPÓSITO
Desenho industrial	Registro	10 anos do DEPÓSITO
Marca	Registro	10 anos da CONCESSÃO

• Marca notória x Marca de alto renome:

MARCA NOTÓRIA	MARCA DE ALTO RENOME
Não precisa de registro	Precisa de registro
Proteção no ramo de atividade	Proteção em todos os ramos de atividade
Reconhecimento internacional	Reconhecimento nacional

Proteção nos países signatários do acordo

Proteção no território nacional

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Concorrência desleal por desvio de clientela configura-se apenas durante a vigência do contrato de trabalho, não se estendendo ao período posterior, salvo se houver uma cláusula específica de não concorrência para depois do fim do vínculo empregatício. Precedente: REsp 2.047.758-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 1º/4/2025 (Info 849 do STJ).
- A mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda, é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca. Precedente: REsp 2.105.557-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/8/2024 (Info 827 do STJ).
- A divulgação de novidade estética de desenho industrial que não possui registro perante o INPI resulta imediata incorporação ao estado da arte, possibilitando sua utilização por terceiros, independentemente de autorização. Precedente: REsp 2.042.712-SP, julgado em 6/8/2024 (Info 820 do STJ).
- Para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, sendo relevante a análise do comportamento das partes para tal definição. Precedente: REsp 2.061.199-RJ, julgado em 18/6/2024 (Info 817 do STJ).
- É possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial. Precedente: EREsp 1.332.417-RS, julgado em 12/6/2024 (Info 818 do STJ).

- A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela. Precedente: REsp 2.096.417-SP, julgado em 20/2/2024 (Info 20 do STJ – Edição Extraordinária).
- A previsão do art. 210 da Lei 9.279/96, de que o cálculo dos lucros cessantes será realizado pelo critério mais favorável ao prejudicado, não pode levar à adoção de métodos arbitrários. Precedente: REsp 1.848.863-SP, julgado em 26/9/2023 (Info 789 do STJ).
- Caso Vogue x Vogue Square
Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem. Precedente: REsp 1.874.635-RJ, julgado em 8/8/2023 (Info 784 do STJ).
- Marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante. Precedente: REsp 1929811-RJ, julgado em 14/3/2023 (Info 769 do STJ).
- No caso de ato ilícito continuado, a prescrição não afeta as ocorrências posteriores ao marco temporal prescricional para a tutela reparatória e inibitória, abrangendo apenas o período anterior. Precedente: AgInt no AREsp 2.107.167-SP, julgado em 7/3/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).
- No contexto de propaganda comparativa ofensiva, não é viável impor a obrigação de indenização por danos materiais sem a devida demonstração de prejuízo. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411-RJ, julgado em 14/2/2023 (Info 781 do STJ).

- Não há coisa julgada envolvendo ação cominatória e indenizatória por uso indevido, decidida na JF, com ação de nulidade de registro de marca, proposta pela mesma autora contra idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Precedente: AgInt na AR 6868-DF, julgado em 9/11/2022 (Info Especial 9).
- É possível o uso da expressão "paraolímpico" por instituto com atividades voltadas à inclusão social de pessoas com necessidades especiais e ao incentivo às práticas esportivas, quando ausentes fins comerciais. Precedente: REsp 1691899-RJ, julgado em 08/11/2022 (Info 756).
- Vocábulo genérico, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos do segmento de atuação da empresa, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo, não são registráveis como marca. Precedente: REsp 1339817-RJ, julgado em 11/10/2022 (Info 753).
- Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades, é necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedente: REsp 1726804-RJ, julgado em 27/09/2022 (Info 752).
- Lei de Direitos Autorais não se aplica à criação de formato gráfico para buscas na internet. Precedente: REsp 1561033-RS, julgado em 20/09/2022 (Info 750).
- A utilização, por terceiros, de marcas registradas, como palavras-chave em links patrocinados, com indiscutível desvio de clientela, caracteriza ato de concorrência desleal. Precedente: REsp 1937989-SP, julgado em 23/08/2022 (Info 747).
- O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229,

parágrafo único, dessa mesma lei (patentes mailbox). Precedente: REsp 1869959-RJ, julgado em 27/04/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1065) (Info 734).

- Não é possível a cumulação dos pedidos de nulidade de registro de marca e abstenção de uso com o pedido de indenização por danos materiais e morais. Precedente: REsp 1848033-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 19/10/2021 (Info 716 do STJ).

- Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de *trade dress*, não basta a comprovação do uso de determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica:

- a) ausência de caráter meramente funcional;
- b) distintividade;
- c) confusão ou associação indevida;
- d) anterioridade de uso.

Precedente: REsp 1943690-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/10/2021 (Info 715 do STJ).

- Mesmo que exista autorização para que um nome civil seja registrado como marca em uma área, para que esse nome seja registrado como nova marca não abrangida pela primeira, será necessária nova autorização. Precedente: REsp 1354473-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 05/10/2021 (Info 712 do STJ).

- Se uma marca não teve reconhecido o status de alto renome, ainda que seja famosa, não pode impedir o registro da mesma marca em segmentos mercadológicos distintos, sem possibilidade de confusão. Precedente: REsp 1787676-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/09/2021 (Info 709 do STJ).

- O símbolo partidário pode ser registrado como marca para que se resguarde a exploração econômica por agremiações políticas (associações civis ou partidos) do uso

de marca de produtos/serviços, ainda que não exerçam precipuamente atividade empresarial. Precedente: REsp 1353300-DF, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 22/06/2021 (Info 702 do STJ).

- Em ação de nulidade de registro de marca, a natureza da participação processual do INPI, quando não figurar como autor ou corréu, é de intervenção *sui generis* (ou atípica) obrigatória, na condição de assistente especial. Precedente: REsp 1817109-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/02/2021 (Info 686 do STJ).

- O art. 175 da Lei de Propriedade Industrial exige que a ação de nulidade do registro de marca seja ajuizada no foro da Justiça Federal, devendo o INPI, quando não for o autor, necessariamente intervir no feito. Não há, na lei, qualquer exceção a essa regra. O mesmo, porém, não ocorre no que diz respeito à patente e ao desenho industrial. Os arts. 56, § 1º, e 118, da Lei nº 9.279/96 preveem a possibilidade de arguição da nulidade de patentes e de desenhos industriais como matéria de defesa em ações de infração, de competência da Justiça Estadual, dispensando, nesses casos, a participação do INPI. Vale ressaltar, por fim, que o reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas *incidenter tantum*, não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração. Precedente: REsp 1843507-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/10/2020 (Info 682 do STJ).

- É ilegal a Resolução nº 113/2013 do INPI que afasta a aplicação do direito de restauração de patente, previsto no art. 87 da Lei nº 9.279/96, para as hipóteses de inadimplemento superior uma retribuição anual. Precedente: REsp 1837439-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01/09/2020 (Info 679 do STJ).

- A renúncia ao registro não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de declaração de nulidade da marca. Precedente: REsp 1832148-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2020 (Info 666 do STJ).

- Justiça Estadual não pode julgar improcedente pedido de abstenção de uso de marca, sob o argumento de que o registro dessa marca tem uma nulidade e, portanto, não goza de proteção; falta competência à Justiça Estadual para reconhecer essa nulidade. Precedente: REsp 1393123-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 18/02/2020 (Info 667 do STJ).
- A empresa que comercializa responde solidariamente com o fabricante de produtos contrafeitos pelos danos causados pelo uso indevido da marca. Precedente: REsp 1719131-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/02/2020 (Info 666 do STJ).
- O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um empreendimento imobiliário. Precedente: REsp 1804960-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24/09/2019 (Info 657 do STJ).
- Mesmo que exista autorização para que um nome civil seja registrado como marca, para que esse nome seja registrado como nova marca não abrangida pela primeira, será necessária nova autorização do titular. Precedente: REsp 1715806-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/08/2019 (Info 654 do STJ).
- A prescritibilidade do direito de alegar a nulidade de registro de marca, conforme previsto no art. 174 da Lei nº 9.279/96, não pode ser afastada por meio de aplicação da teoria dualista das nulidades. Precedente: REsp 1782024-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019 (Info 648 do STJ).
- A aquisição de distintividade de marca não gera como decorrência lógica, direta e automática a exclusividade de seu uso. Precedente: REsp 1773244/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 (Info 646 do STJ).

- O INPI possui legitimidade para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro de marca. Precedente: REsp 1775812-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/03/2019 (Info 644 do STJ).
- A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (*trade dress*) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. Assim, o indeferimento da perícia que havia sido oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa. Precedente: REsp 1778910-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 06/12/2018 (Info 641 do STJ).
- As questões acerca do *trade dress* dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da Justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Precedente: REsp 1527232-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/12/2017 (recurso repetitivo) (Info 618 do STJ).
- O uso indevido da marca acarreta dano material uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular. O uso indevido da marca provoca desvio de clientela e confusão entre as empresas, acarretando indiscutivelmente dano material.
Desse modo, se ficar demonstrado o uso indevido de marca, o juiz deverá declarar a existência do dano (*an debeatur*). O *quantum debeatur*, por sua vez, deverá ser apurado no âmbito da liquidação pelo procedimento comum, haja vista a necessidade de comprovação de fatos novos, nos termos do art. 210 da LPI.
Quanto ao prejuízo extrapatrimonial, prevalece que o uso indevido da marca gera dano moral *in re ipsa*, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de

conduta ilícita - contrafação -, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. Precedente: REsp 1327773-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/11/2017 (Info 619 do STJ).

- Para que o pedido seja arquivado ou a patente extinta por falta de pagamento da retribuição, exige-se notificação prévia do depositante ou titular. Precedente: REsp 1669131-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27/6/2017 (Info 608 do STJ).

- Os contratos que impliquem transferência de tecnologia, para produzirem efeitos em relação a terceiros, precisam ser registrados e/ou averbados no INPI (art. 211 da Lei nº 9.279/96).

O art. 211 da Lei nº 9.279/96 em conjunto com o art. 2º da Lei nº 5.648/70 (com redação dada pelo art. 240 da Lei nº 9.279/96) permitem que o INPI analise as cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia que lhe são submetidos para registro, podendo reprimir cláusulas abusivas e/ou ilegais. Precedente: REsp 1200528-RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 16/2/2017 (Info 599 do STJ).

- A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de utilização exclusiva.

No caso concreto, o titular da marca havia autorizado que terceiro a utilizasse até determinada data. A pretensão inibitória nasceu a partir do momento em que este terceiro desrespeitou a data assinalada como termo final de vigência da autorização. Precedente: REsp 1631874-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016 (Info 593 do STJ).

- O prazo para o pagamento da "retribuição quinquenal" prevista no art. 120 da Lei nº 9.279/96 conta-se da data do depósito do pedido de registro do desenho industrial no INPI, e não da data do certificado de registro. Precedente: REsp 1470431-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/2/2016 (Info 578 do STJ).

- A Lei 9.279/96 prevê a possibilidade de o registro da marca caducar se não for usada. É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos. Precedente: REsp 1236218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015 (Info 563 do STJ).

META 117

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 5. Contrato individual do trabalho: conceito, elementos e modalidades. (...) 7. Alteração do contrato de trabalho. Efeitos. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 8. Paralisação temporária ou definitiva do trabalho em decorrência do *factum principis*. 9. Força maior no direito do trabalho.

Na PF: 6 Contrato individual de trabalho. 6.1 conceito, natureza jurídica, tipos, requisitos, classificação e características. 6.2 Modalidades de contratos de trabalho. 6.3 Tipos de contratos a termo. 6.4 Contrato de experiência e período de experiência. 6.5 Trabalhador autônomo. 6.6. Formas de invalidade do contrato de trabalho. 6.7 Nulidades e efeitos da declaração de nulidade. 6.8 Trabalho lícito e trabalho proibido. 6.9 Contrato de estágio, Trabalho voluntário e contrato de pós-graduação na Administração Pública. 6.10 Efeitos do contrato de trabalho: direitos, deveres, obrigações das partes, efeitos próprios e efeitos conexos. 6.11 Dano material e dano moral individual e coletivo: caracterização, conceito e aferição. 6.12 Dano existencial: caracterização, conceito e reparação. 6.13 Dano biológico. 6.14 Indenização por danos extrapatrimoniais e materiais trabalhistas. (...) 15 Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 15.1 Conceito, caracterização, distinções e efeitos. 15.2 Situações tipificadas e controvertidas. 16 Paralisação temporária ou definitiva do trabalho. 17 Força maior no direito do trabalho. 18 Alteração do contrato individual de trabalho. 18.1 Alteração do contrato de trabalho. 18.2 Alteração unilateral e bilateral, subjetiva e objetiva. 18.3 Transferência do empregado. 18.4 Remoção, Cessão, Reversão, Promoção e rebaixamento. 18.5 Alteração de horário e da jornada de trabalho. 18.6 Redução de remuneração. 18.7 *Jus variandi* e *Jus resistentiae*.

Na PFN: 4. Contrato individual do trabalho: conceito, elementos e modalidades. Contratos por prazo indeterminado e determinado. Contrato de experiência e período de experiência. Contrato de trabalho intermitente. Alteração do contrato de trabalho. Efeitos. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO**.
- Ler os artigos 6º a 11 da [Constituição Federal](#).
- Ler os seguintes artigos da [CLT](#): 428 a 433; 442 a 456-A; e 468 a 476.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO
ASSUNTO	3 DOS CONTRATOS DE NATUREZA TRABALHISTA 7 ALTERAÇÃO, INTERRUPTÃO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE EMPREGO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Contrato do Trabalho:

- Características do contrato de trabalho:

BILATERAL OU SINALAGMÁTICO	Ambas as partes têm obrigações. O empregado tem que prestar serviços. O empregador tem que pagar o salário.
CONSENSUAL	A consensualidade significa a concordância quanto aos termos do contrato. Isso não implica dizer que os contratos são necessariamente expressos. A consensualidade pode ocorrer de forma tácita.
TRATO SUCESSIVO	A relação contratual se protraí no tempo.
ONEROSO	Há contraprestação em virtude dos serviços prestados.

COMUTATIVO	As partes já sabem as obrigações desde o início do contrato de trabalho.
PERSONALÍSSIMO	O empregado que for contratado deve prestar serviços de forma personalíssima. O empregado não pode enviar um amigo para desempenhar seu papel.

- Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. É tácito o contrato de trabalho cuja manifestação de vontade não foi exteriorizada pelas partes.
- O Contrato individual do trabalho pode ser **verbal ou escrito**.
- O Contrato individual do trabalho pode ser por tempo **determinado ou indeterminado**.
- Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.
- O contrato por prazo determinado é cabível nas hipóteses em que o serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, em atividades empresariais de caráter transitório, em caso de contrato de experiência, e contratos cuja determinação de prazo é imperativa, conforme legislação não consolidada.
- O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por **mais de 2 (dois) anos**.
- O contrato de experiência não poderá exceder de **90 (noventa) dias**.
- O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo.

- Considera-se por **prazo indeterminado** todo contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

b) Trabalho Intermitente:

- Será celebrado por escrito e registrado na CTPS, ainda que previsto acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva.
- Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 24h horas para responder ao chamado, presumida, no silêncio, a recusa.
- O período de inatividade não se considera como tempo de serviço à disposição do empregador.
- A contribuição previdenciária e o FGTS deverão ser recolhidos mensalmente pela empresa nos termos da lei.
- A cada 12 meses trabalhados o empregado tem direito de usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.
- A parte contratante tem como responsabilidade convocar o empregado (por qualquer meio de comunicação eficaz) com antecedência, tendo que informar o serviço a ser prestado, pelo menos, 3 dias antes da data de trabalho.
- Se o empregado aceitar o chamado feito pelo empregador, mas acabar descumprindo o acordo feito anteriormente, essa condição **dá à empresa o direito de aplicar uma multa de até 50% da remuneração paga.**

c) Jus variandi:

- **Conceito:** é o poder diretivo de alterar determinadas condições de trabalho de forma unilateral. As pequenas alterações, que não provocam efetivo prejuízo ao empregado, inserem-se no chamado *jus variandi* ordinário.
- Princípio da inalterabilidade contratual lesiva.
- Diante da inexistência de previsão expressa, em contrato ou em instrumento normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola o art. 468, desde que o pagamento se realize até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido.
- O *jus variandi* encontra limites na lei, sendo que o seu uso abusivo pelo empregador dá ao empregado o direito de resistência (*jus resistentiae*), pelo qual o trabalhador pode se opor às alterações ilegais e até mesmo requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho.
- Desde que não seja reduzido o salário, nada impede que o empregador reduza a jornada de trabalho do empregado, tendo em vista que esta alteração é visivelmente mais benéfica ao trabalhador.
- O retorno do servidor público (administração direta, autárquica e fundacional) à jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes.
- É lícita a transferência do empregado do turno noturno para o diurno, hipótese em que o empregado perde o direito ao adicional noturno, que é modalidade de salário condicional.
- A alteração do horário de trabalho insere-se no *jus variandi* do empregador, pelo que é lícita, salvo no caso de mudança do turno diurno para o noturno, ou ainda se acarretar prejuízo manifesto ao empregado.

- O empregador pode exigir o uso de uniforme a qualquer momento durante o contrato de trabalho. Pode ser alterada lícitamente a forma de remuneração do trabalhador, desde que desta alteração não lhe decorram prejuízos.
- As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

d) Transferência:

- Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.
- É lícita a transferência unilateral no caso dos empregados que exerçam cargo de confiança e daqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.
- Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.
- Entende-se por real necessidade de serviço a circunstância de a empresa não poder desenvolver sua atividade de forma adequada sem o concurso daquele determinado empregado ou, em outras palavras, a impossibilidade de execução daquela função por outro empregado.
- É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.
- Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca

inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Qualquer empregado transferido provisoriamente faz jus ao adicional de transferência enquanto durar esta situação.

- O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional.
- O adicional de transferência integra-se ao salário para todos os fins. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Empregados estáveis não podem ser transferidos unilateralmente, ainda que exista real necessidade de serviço.
- A ajuda de custo não tem natureza salarial, por sua vez.

e) Interrupção e Suspensão:

- Ocorrendo suspensão ou interrupção do contrato de trabalho o que se suspende ou interrompe são os efeitos contratuais, e não o próprio vínculo jurídico, que permanece intacto.
- Durante a suspensão do contrato o empregado não presta serviços, o empregador não paga salários e, em regra, não há contagem de tempo de serviço. O requisito mais relevante é, sem dúvida, o fato de o empregado não receber salário do empregador. Permanecem, mesmo durante a suspensão, alguns efeitos contratuais, tais como a obrigação de agir com lealdade e boa-fé. Assim, a ocorrência de justa causa durante a suspensão acarreta a ruptura motivada do vínculo empregatício (dispensa motivada ou rescisão indireta).
- Durante a interrupção contratual, o empregado não presta serviços, mas recebe salários do empregador e tem o tempo de serviço computado para todos os efeitos. O diferencial para a identificação da figura jurídica é o pagamento de salário pelo empregador.

- Quaisquer afastamentos não remunerados pelo empregador constituem hipóteses de suspensão contratual. A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho.

f) Contrato de Experiência:

- A CLT proíbe expressamente a exigência de comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo ramo.

CLT, Art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

RISCO DE PEGADINHA:

Não pode ser exigido tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade.

- A legislação determina que o prazo máximo não exceda 90 dias.
- Inclusive, o contrato de experiência poderá ser prorrogado por uma única vez desde que não ultrapasse o respectivo prazo de 90 dias. Em caso de descumprimento desta norma, o contrato poderá ser considerado contrato por prazo indeterminado, gerando novas obrigações ao empregador.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 29 do TST:** Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.
- **Súmula n. 43 do TST:** Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da necessidade do serviço.

- **Súmula n. 118 do TST:** Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada.
- **Súmula n. 155 do TST:** As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como parte, à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários.
- **Súmula n. 160 do TST:** Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei.
- **Súmula n. 188 do TST:** O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias.
- **Súmula n. 239 do TST:** É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros.
- **Súmula n. 265 do TST:** A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.
- **Súmula n. 269 do TST:** O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.
- **Orientação Jurisprudencial n. 113 da SDI-I:** O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não

exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.

- **Orientação jurisprudencial n. 199 da SDI-I:** É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

- **Orientação jurisprudencial n. 308 da SDI-I:** O retorno do servidor público (administração direta, autárquica, fundacional) à jornada inicialmente contratada não se insere nas vedações do artigo 468 da CLT, sendo a sua jornada definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes.

- **Orientação jurisprudencial n. 366 da SDI-I:** Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/1988, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, se requeridas.

- A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Precedente: RE 635546/MG (Repercussão Geral – Tema 383) (Info 1011 do STF).

- 1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016;
2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores. Precedente: ADI 5625/DF (Info 1036 do STF).

- A teor dos arts. 445, parágrafo único, e 451 da CLT, somado ao entendimento já pacificado na jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho, o contrato de experiência poderá ser prorrogado tacitamente, desde que não ultrapassado o prazo de noventa dias e haja previsão da possibilidade de prorrogação automática no instrumento contratual. Nessa esteira, tem-se que a falta de tal requisito acaba por invalidar a prorrogação tácita do contrato de experiência do empregado, situação que enseja a sua conversão para pacto por prazo indeterminado, sendo, portanto, devido o pagamento das parcelas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada. Precedente: TST-RR-10242-79.2016.5.15.0142.

META 118

SALÁRIO E REMUNERAÇÃO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 6. Remuneração e salário. Conceito. Componentes do salário. Modalidades. Parcelas não salariais. 13º salário. Participação nos lucros e resultados. Equiparação salarial.

Na PF: 11 Salário e remuneração. 11.1 Conceito, distinções. 11.2 Salário mínimo e piso salarial. 11.3 Gorjetas. 11.4 Caracteres e classificação do salário. 11.5 Composição do salário. 11.6 Modalidades de salário. 11.7 Adicionais. 11.8 Gratificação. 11.9 Comissões. 11.10 Parcelas não-salariais. 11.11 Salário e indenização. 11.12 Salário in natura e utilidades não-salariais. 11.13 Desvio de função. 11.14 Quadro de carreira e Plano de cargos e salários. 11.15 Teto remuneratório e a administração pública. 11.16 Teto remuneratório e as empresas estatais. 11.17 Pagamento indevido no âmbito da administração pública. 12 13º salário. 13 Salário-família, Salário-educação, Salário do menor e do aprendiz. 14 Equiparação salarial. 14.1 Princípio da igualdade de salário. 14.2 Desvio de função. 14.3 Equiparação salarial e a Administração Pública. 14.4 Pleitos por isonomia na Administração Pública.

Na PFN: 8. Remuneração e salário: conceito e distinção. Classificação e composição do salário. Sistema de proteção ao salário: irredutibilidade, intangibilidade e impenhorabilidade salarial. Equiparação salarial. Requisitos. Princípio da igualdade de salário.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **SALÁRIO E REMUNERAÇÃO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): 457 a 470, 73, 469 e 189 a 197.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO DO TRABALHO
ASSUNTO	6 REMUNERAÇÃO E SALÁRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Salário e Remuneração:

- **Salário:** É a contraprestação paga diretamente pelo empregador, independentemente da forma de pagamento, e eventuais adicionais percebidos, tais como horas extras, adicional de insalubridade, entre outros.
- **Remuneração:** É a contraprestação paga pelo empregador e, ainda, por terceiros, por meio de gorjetas.
- Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente paga pelo cliente ao empregado, como também aquela cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas contas a qualquer título, e destinada à distribuição aos empregados.

RISCO DE PEGADINHA:

As gorjetas não integram o salário, mas a remuneração do empregado.

- **Súmula n. 354 do TST:** As gorjetas, cobradas pelo empregador nas notas de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.

DECORE:

As gorjetas não servem para base de cálculo de **APANHE e REPOUSE(O)**.

AP (aviso prévio), AN (adicional noturno), HE (hora extra) e repouso

- **Gueltas:** São incentivos pagos pelos fabricantes de produtos a empregados de seus revendedores para incentivar a venda de seus produtos. Exemplo: a Brastemp paga guelta para os vendedores da Casa Bahia que vendam seus produtos. O TST entende que as gueltas têm natureza jurídica de gorjetas.

- A determinação do empregador para que o empregado reverta ao cargo efetivo, deixando função de confiança, não lhe assegura o direito à manutenção da gratificação correspondente, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

- Salário mínimo é fixado em lei e é nacionalmente unificado, conforme dispõe a Constituição Federal:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com Moradia, Alimentação, Educação, Saúde, Lazer, Vestuário, Higiene, Transporte e Previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

SALVEM-PTH (Decorar mnemônico das 9 necessidades básicas atendidas pelo salário-mínimo).

- O STF entende que a previsão de índice em lei de atualização do valor do salário mínima que seja divulgado via decreto não viola o dispositivo constitucional acima. Exemplo: determina lei dispõe que o salário mínimo é “X” e que deve ser corrigido anualmente, conforme percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB. O decreto que publica a conta matemática (salário + percentual do índice) não é inconstitucional. Veja:

A exigência constitucional de lei formal para fixação do valor do salário mínimo está atendida pela Lei n. 12.382/2011. A utilização de decreto presidencial, definida pela Lei n. 12.382/2011 como instrumento de anúncio e divulgação do valor nominal do salário mínimo de 2012 a 2015, não desobedece o comando constitucional posto no inc. IV do art. 7º da Constituição do Brasil. A Lei n. 12.382/2011 definiu o valor do salário mínimo e sua política de afirmação de novos valores nominais para o período indicado (arts. 1º e 2º). Cabe ao Presidente da República, exclusivamente, aplicar os índices definidos legalmente para reajuste e aumento e divulgá-los por meio de decreto, pelo que não há inovação da ordem jurídica nem nova fixação de valor. Ação julgada improcedente. Precedente: ADI 4568.

- Proibição de salário complessivo, vez se deve assegurar ao empregado o conhecimento e controle do que lhe é pago.

Súmula n. 91 do TST: Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.

- Se o trabalhador for contratado para trabalhar em jornada inferior à duração normal de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ele receberá o salário mínimo proporcional às horas trabalhadas, com exceção dos empregados públicos da Administração Direta, autárquica e fundacional.

OJ n. 358 da SDI-I do TST:

- I - Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.
- II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

- Parcelas salariais x Parcelas indenizatórias:

Art. 457. Compreendem-se na **REMUNERAÇÃO** do empregado, para todos os efeitos legais, além do **SALÁRIO** devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as **GORJETAS** que receber.

§ 1º Integram o salário a **IMPORTÂNCIA FIXA** estipulada, as **GRATIFICAÇÕES LEGAIS** e as **COMISSÕES** pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, **ainda que habituais**, pagas a título de **AJUDA DE CUSTO**, **AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**, vedado seu pagamento em dinheiro, **DIÁRIAS PARA VIAGEM**, **PRÊMIOS** e **ABONOS** **não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.**

Enunciado n. 17 da Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho:

1. Expressão "ainda que habituais" constante do § 2º do art. 457, da CLT, com a redação dada pela lei 13.467/17. A interpretação sistemática dos artigos 195, I e 201, caput e § 11, da Constituição Federal revela que a contribuição social incide sobre os ganhos habituais, a qualquer título, para se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS - regime geral da previdência social com igual razão, a interpretação do art. 457, § 2º, da CLT, em conformidade com a constituição, denota que **não importa o título atribuído pelo empregador à parcela, porquanto, para ter natureza jurídica salarial, basta que ela seja habitual e decorrente do trabalho prestado por conta alheia, sendo meramente exemplificativo o rol do §1º e admitindo-se outras parcelas salariais, tais como adicionais, importâncias variáveis e gratificações legais e convencionais.** A não integração na remuneração das parcelas relacionadas no art. 457, §§ 2º e 4º, da CLT depende de que efetivamente sirvam a propiciar condições para realização do trabalho ou se retiram a situações excepcionais ao cotidiano da relação de emprego.

2. Prêmios. Necessária vinculação a desempenho profissional diferenciado. a concessão habitual de prêmios, desvinculada do requisito de desempenho profissional superior ao ordinariamente esperado (art. 457, §4º, da CLT), constitui fraude (art. 9º da CLT), integrando a remuneração do empregado a parcela paga fora dos preceitos legais.

- Veja a tabela a seguir:

PARCELAS SALARIAIS	PARCELAS INDENIZATÓRIAS
Comissões	Abono
Percentagens	Auxílio alimentação
Gratificações legais	Ajuda de custo
Adicionais salariais (hora extra, décimo terceiro, adicional noturno, adicional de periculosidade e de insalubridade, etc.)	Diárias
-	Participação nos lucros

b) 13º salário:

- É direito constitucional. Veja:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

V - valor nominal do décimo terceiro salário.

- Veja que o décimo terceiro é calculado com base na remuneração e não com base no salário. Assim, algumas verbas trabalhistas compõem a base de cálculo para apuração do valor do 13º salário.

- As parcelas que refletem no 13º salário: Gorjetas, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, gratificação semestral.

- **Tem direito ao 13º proporcional:**

1. Empregado dispensado sem justa causa.

2. Pedido de demissão:

Súmula n. 157 do TST: A gratificação instituída pela Lei n. 4.090, de 13.07.1962, é devida na rescisão contratual de iniciativa do empregado.

3. Culpa recíproca:

Súmula n. 14 do TST: Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

4. Términos de contrato a prazo ao final do período de prestação de serviço no contrato de trabalho intermitente (art. 452-A, § 6º, da CLT).

5. Distrato (art. 484-A da CLT).

• **Não tem direito ao 13º proporcional:** empregado dispensado por justa causa (art. 482 da CLT).

c) Hora Extra:

• As horas extras, se pagas com habitualidade, refletem nas demais verbas trabalhistas.

• O TST entende que a supressão, total ou parcial, do adicional de horas extras, em serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano, assegura ao empregado direito à indenização. Essa indenização equivale a 1 mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviços em horas extras.

d) Adicional Noturno:

URBANO	52 m e 30 segundos		22 h às 5h	20%
RURAL	PECUÁRIA	60 m	20h às 4h	25%
	AGRICULTURA	60 m	21h às 5h	25%

e) Adicional de Transferência:

- O requisito para o pagamento desse adicional é que a transferência seja provisória.
- Valor é de, no mínimo, 25% do que percebia na localidade em que trabalhava.
- **Orientação Jurisprudencial n. 113 da SDI-1 do TST:** O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.

RISCO DE PEGADINHA:

Não confunda ajuda de custo com adicional de transferência.

A ajuda de custo é parcela indenizatória e tem como objetivo cobrir os gastos com a transferência.

O adicional de transferência é parcela remuneratória.

f) Adicional de Periculosidade:

- Vedação à acumulação do adicional de periculosidade com o adicional de insalubridade:

O art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. A cumulação pode ser estabelecida e permitida, pelas partes interessadas, na via da negociação coletiva. Precedente: IRR 239-55.2011.5.02.0319, de março de 2020.

- Fato gerador do adicional de periculosidade:
 1. Contato permanente com explosivos, inflamáveis ou energia elétrica em condições de risco acentuado.
 2. Trabalhadores que estão sujeitos a roubos, violência física, como ocorre com os vigilantes e os seguranças.
 3. Motoboy.

- Adicional de 30% sobre o salário base.
- Comprovação mediante perícia.
- É devido no risco permanente e intervalado. Se o risco for eventual, o adicional não é devido:

Súmula n. 364 do TST:

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF e 193, § 1º, da CLT).

- Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de Raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas áreas de seu uso:

I - A Portaria MTE nº 595/2015 e sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

II - Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de Raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas áreas de seu uso.

III - Os efeitos da Portaria nº 595/2015 do Ministério do Trabalho alcançam as situações anteriores à data de sua publicação. Precedente: IRR - 1325-18.2012.5.04.0013, de dezembro de 2019.

g) Adicional de Insalubridade:

- Atividades insalubres são aquelas que expõem o empregado a agentes nocivos à sua saúde e que ultrapassam o seu limite de tolerância.
- Adicional de 40%, 20% ou 10% do salário mínimo, segundo os graus máximo, médio e mínimo.
- Comprovação mediante perícia.

h) Salário in natura e o Art. 458 da CLT:

- Habitualidade.
- Caráter de contraprestação.

Art. 458. (...)

§ 2º Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

- I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
- II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
- III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público;
- IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde;
- V – seguros de vida e de acidentes pessoais;
- VI – previdência privada;
- VII – (VETADO);
- VIII - o valor correspondente ao vale-cultura.

§ 3º A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual.

§ 5º O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9º do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

i) Irredutibilidade, intangibilidade, vedação ao truck system, pagamento das verbas incontroversas na primeira audiência:

- **Truck System:** Sistema em que o empregador vende determinados itens comercializado na empresa ao empregado, mantendo-o como empregado por causa das dívidas. É mais frequente no meio rural.
- **Art. 467.** Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de **CINQUENTA POR CENTO**.

j) Equiparação Salarial:

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

§ 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional.

§ 4º O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial.

§ 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria.

§ 6º Na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das **diferenças salariais** devidas ao **empregado discriminado** **NÃO afasta seu direito de ação de indenização por danos morais**, consideradas as especificidades do caso concreto. (Redação dada pela Lei nº 14.611, de 2023)

§ 7º Sem prejuízo do disposto no § 6º, no caso de infração ao previsto neste artigo, a multa de que trata o art. 510 desta Consolidação corresponderá a 10 (dez) vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais. (Incluído pela Lei nº 14.611, de 2023)

• A nova redação do § 6º, do art. 461, da CLT, ampliou o leque protetivo para os casos de discriminação por motivo, além de sexo e etnia (já constante na redação anterior), também para raça, origem ou idade.

Além disso, deixou explícito que a garantia do pagamento das diferenças salariais devido ao empregado discriminado **NÃO afasta seu direito de buscar indenização por danos morais** na justiça, consideradas as especificidades do caso concreto.

Já o novo § 7º tratou especificamente da multa punitiva pela discriminação. Veja que houve uma alteração no cálculo e na base de cálculo, que antes era “50% do limite máximo dos benefícios do RGPS”, agora passando a ser o “10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado”. Em casos de reincidência, por sua vez, o valor da multa será elevado ao dobro, sem prejuízo das demais cominações legais.

- **Requisitos da equiparação salarial:** Identidade de empregadores; trabalho no mesmo estabelecimento empresarial; empregados devem possuir a mesma função; trabalhos de igual valor; tempo de serviço não poderá ser superior a 4 anos; tempo na função não poderá ser superior a 2 anos; inexistência de quadro de carreira ou plano de cargos e salários.

- **Equiparação salarial na Administração Pública.**

- **Equiparação salarial em cadeia:** Vedação do art. 461, § 5º, da CLT.

- **Equiparação por equivalência:** Art. 460 da CLT.

Súmula n. 6 do TST:

~~I - Para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente.~~

~~II - Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego.~~

III - A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação.

IV - É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita.

V - A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante.

VI - Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma,

exceto: a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior;

~~b) na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a dois anos entre o reclamante e os empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato.~~

VII - Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos.

VIII - É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial.

IX - Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento.

~~X - O conceito de "mesma localidade" de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana.~~

I) Desvio de Função:

OJ n. 125 da SDI-I do TST: O simples desvio funcional do empregado não gera direito a novo enquadramento, mas apenas às diferenças salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência da CF/1988.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **TST/2021.** Com base na interpretação do art. 7º, IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 4 do STF, esta Corte reconhece a impossibilidade de vinculação do salário-mínimo como fator de correção do pensionamento, apenas sendo admitida a fixação do montante inicial da pensão em múltiplos ou fração do salário-mínimo. Ocorre que, consoante o entendimento do STF (a exemplo: RE 140940; RE 603496 AgR; ARE 927235 AgR), a utilização do salário-mínimo como base de cálculo e atualização de pensão

deferida a título de indenização por ato ilícito, constatado no feito originário, não viola o art. 7º, IV, da CF.

- **TST/2021.** Não existindo expressa previsão contratual de dedicação exclusiva, o labor extraordinário de advogado empregado implica o pagamento das horas excedentes à 4ª diária como extras, acrescidas do adicional de 100% da hora normal. Com efeito, a atividade da advocacia é regulada pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/1994), o qual contém disposição específica sobre a jornada de trabalho do advogado empregado, bem como a remuneração do trabalho extraordinário (art. 20, § 2º), impondo o pagamento como extraordinárias das horas excedentes à jornada de 4 horas diárias. Dessa forma, considerando-se a jornada de 20 horas semanais, há de se adotar o divisor 100 para o cálculo do salário-hora do empregado advogado.

- **TST/2021.** É devido o pagamento do adicional de transferência, no importe de 25%, previsto no art. 469, § 3º da CLT e tratado na Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-I do TST, no caso de sucessivas transferências durante o contrato de trabalho.

- Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. Precedente: REsp 1.995.437-CE, julgado em 26/4/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1164) (Info 772 do STJ).

- É constitucional a exclusão do 13º salário da base de cálculo de benefício previdenciário. Precedente: ADI 1049/DF, julgado em 6/3/2023 (Info 1085 do STF).

- O valor correspondente à participação do trabalhador no auxílio alimentação ou auxílio transporte, descontado do salário do trabalhador, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Precedente: REsp 2033904-RS, julgado em 7/2/2023 (Info 763 do STJ).

- A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa,

por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Precedente: RE 635546/MG (Repercussão Geral – Tema 383) (Info 1011 do STF).

- O art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos. A cumulação pode ser estabelecida e permitida, pelas partes interessadas, na via da negociação coletiva. Precedente: IRR 239-55.2011.5.02.0319, de março de 2020.

- I - A Portaria MTE nº 595/2015 e sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

II - Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de Raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas áreas de seu uso.

III - Os efeitos da Portaria nº 595/2015 do Ministério do Trabalho alcançam as situações anteriores à data de sua publicação. Precedente: IRR - 1325-18.2012.5.04.0013, de dezembro de 2019.

- **Súmula n. 7 do TST:** A indenização pelo não-deferimento das férias no tempo oportuno será calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na da extinção do contrato.

- **Súmula n. 14 do TST:** Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

- **Súmula n. 27 do TST:** É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que praticista.

• **Súmula n. 46 do TST:** As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.

• **Súmula n. 55 do TST:** As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT.

• **Súmula n. 60 do TST:**

I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos.

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.

• **Súmula n. 61 do TST:** Aos ferroviários que trabalham em estação do interior, assim classificada por autoridade competente, não são devidas horas extras (art. 243 da CLT).

• **Súmula n. 85 do TST:**

I - A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva.

II - O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário.

III - O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional.

IV - A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário.

V - As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva.

VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.

- **Súmula n. 112 do TST:** O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei n. 5.811, de 11.10.1972, não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos prevista no art. 73, § 2º, da CLT.

- **Súmula n. 117 do TST:** Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a categorias profissionais diferenciadas.

- **Súmula n. 118 do TST:** Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada.

- **Súmula n. 119 do TST:** Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dos bancários.

- **Súmula n. 127 do TST:** Quadro de pessoal organizado em carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a hipótese de equiparação salarial, não obsta reclamação fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação.

- **Súmula n. 132 do TST:**

I - O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras.

II - Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.

- **Súmula n. 146 do TST:** O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

- **Súmula n. 171 do TST:** Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 147 da CLT).

- **Súmula n. 172 do TST:** Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas.

- **Súmula n. 229 do TST:** Por aplicação analógica do art. 244, § 2º, da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.

- **Súmula n. 239 do TST:** É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros.

- **Súmula n. 261 do TST:** O empregado que se demite antes de completar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais.

- **Súmula n. 265 do TST:** A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.

- **Súmula n. 340 do TST:** O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas.
- **Súmula n. 291 do TST:** A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.
- **Súmula n. 328 do TST:** O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da CF/1988, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo art. 7º, XVII.
- **Súmula n. 346 do TST:** Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo.
- **Súmula n. 351 do TST:** O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de quatro semanas e meia.
- **Súmula n. 360 do TST:** A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.

• **Súmula n. 366 do TST:** Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal etc).

• **Súmula n. 376 do TST:**

I - A limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas.

II - O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no "caput" do art. 59 da CLT.

• **Súmula n. 428 do TST:**

I - O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.

II - Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.

• **Súmula n. 438 do TST:** O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do art. 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT.

• **Súmula n. 446 do TST:** A garantia ao intervalo intrajornada, prevista no art. 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante da categoria "c" (equipagem de

trem em geral), não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos arts. 71, § 4º, e 238, § 5º, da CLT.

- **Súmula n. 455 do TST:** À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988.
- **Orientação jurisprudencial n. 97 da SDI-I do TST:** O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno.
- **Orientação Jurisprudencial n. 103 da SDI-1 do TST:** O adicional ele insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados.
- **Orientação Jurisprudencial n. 297 da SDI-I do TST:** O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT.
- **Orientação Jurisprudencial n. 332 da SDI-I do TST:** O tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade externa.
- **Orientação jurisprudencial n. 360 da SDI-I do TST:** Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.

- **Orientação jurisprudencial n. 393 da SDI-I do TST:** A contraprestação mensal devida ao professor, que trabalha no limite máximo da jornada prevista no art. 318 da CLT, é de um salário-mínimo integral, não se cogitando do pagamento proporcional em relação a jornada prevista no art. 7º, XIII, da Constituição Federal.
- **Orientação jurisprudencial n. 395 da SDI-I do TST:** O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1º, da CLT e 7º, XIV, da Constituição Federal.
- **Orientação jurisprudencial n. 410 da SDI-I do TST:** O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno.
- **Orientação jurisprudencial n. 420 da SDI-I do TST:** É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.

META 119

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Competência da Justiça do Trabalho.
SEMANA 3	Atos Processuais e Nulidades; Partes e Procuradores.
SEMANA 4	Dissídios Individuais; Recursos Trabalhistas.
SEMANA 5	Procedimentos Especiais: Ação Rescisória e Mandado de Segurança.
SEMANA 11	Execução Trabalhista.

Como revisar?

- A revisão focará em **TODOS OS TEMAS JÁ ESTUDADOS NA DISCIPLINA** até o momento.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.